개인정보보호 법률 이해

7. 개인정보 라이프사이클 관리 3

이 동 재

dongjae.lee@kangwon.ac.kr

개인정보 제공

- 개인정보의 제공이란 개인정보처리자 외의 제3자에게 개인정보의 지배, 관리권이 이전되는 것을 의미한다.
- 개인정보를 저장한 매체나 수기문서를 전달하는 경우 뿐만 아니라,
- DB 시스템에 대한 접속권한을 허용하여 열람, 복사가 가능하게 하여 공유하는 경우 등도 제공에 포함된다.

개인정보 제공

구분	제공 방법	제공 레벨	제공 사례
저장매체를 통한 전달	물리적	사물	디스크, 테이프, 외장하드, USB, 출력물
네트워크를 통한 전송	논리적	네트워크	파일 업로드, 다운로드, FTP
DB에 대한 접근권한 부여	논리적	데이터베이스	DB에 대한 열람, 복사 권한 부여
개인정보처리시스템 접근권한 부여	논리적	응용프로그램	-
기타	-	-	육안, SMS, 이메일

제3자 제공, 처리위탁, 영업양도 비교

구분	제3자 제공	처리 위탁	영업양도
목적	제공받는 자(제3자)의 목적, 이익을 위해 개인정보 이전	제공하는 자의 목적, 이익을 위해 개인정보 이전	개인정보 처리목적은 유지되고 단지 개인정보의 보유, 관리주체만 변경
관리책임	제공받는 자(제3자)	제공하는 자	양수자
허용 요건	정보주체 고지 후 별도 동의 또는 법률 규정	처리위탁사실을 개인정보처리방침에 공개만해도 됨	정보주체에게 통지만 하면 됨
위반 시 처벌	형사벌금 (5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금)	과태료 (2천만원 이하)	과태료 (1천만원 이하)
사례	기업 간 이벤트 또는 업무 제휴 등을 통한 개인정보 제공	콜센터, A/S센터 등의 외부 위탁	기업간 양도, 합병

개인정보 제3자 제공

개인정보보호법 제17조(개인정보의 제공)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 **제3자에게 제공**(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

1. 정보주체의 **동의**를 받은 경우
2. 제15조제1항제2호, 제3호 및 제5호부터 제7호까지에 따라 개인정보를 **수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공**하는 경우

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 **제공받는 자**
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 **목적**
3. 제공하는 개인정보의 **항목**
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 **기간**
5. 동의를 **거부할 권리가 있다는 사실** 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 삭제

④ 개인정보처리자는 **당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위**에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 **정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공할 수 있다.**

개인정보 제3자 제공

개인정보보호법 제15조제1항제2호, 제3호, 제5호부터7호(개인정보의 수집·이용)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우

3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우

5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.

7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

개인정보 제3자 제공

개인정보보호법 제17조(개인정보의 제공)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 **제3자에게 제공**(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

1. 정보주체의 **동의**를 받은 경우
2. 제15조제1항제2호, 제3호 및 제5호부터 제7호까지에 따라 개인정보를 **수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공**하는 경우

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 **제공받는 자**
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 **목적**
3. 제공하는 개인정보의 **항목**
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 **기간**
5. 동의를 **거부할 권리가 있다는 사실** 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 삭제

④ 개인정보처리자는 **당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위**에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 **정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공할 수 있다.**

개인정보 제3자 제공

개인정보보호법 시행령 제14조의2(개인정보의 추가적인 이용・제공의 기준 등)

① 개인정보처리자는 법 제15조제3항 또는 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공(이하 "개인정보의 추가적인 이용 또는 제공"이라 한다)하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부

2. 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부

3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부

4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

② 개인정보처리자는 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공이 지속적으로 발생하는 경우에는 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준을 법 제30조제1항에 따른 개인정보 처리방침에 공개하고, 법 제31조제1항에 따른 개인정보 보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다.

개인정보 제3자 제공

개인정보보호법 제15조제3항

③ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

개인정보보호법 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 사항이 포함된 개인정보의 처리 방침(이하 "개인정보 처리방침"이라 한다)을 정하여야 한다. 이 경우 공공기관은 제32조에 따라 등록대상이 되는 개인정보파일에 대하여 개인정보 처리방침을 정한다.

개인정보보호법 제31조(개인정보 보호책임자의 지정 등)

① 개인정보처리자는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다. 다만, 종업원 수, 매출액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자의 경우에는 지정하지 아니할 수 있다.

개인정보 국외이전

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전)

① 개인정보처리자는 **개인정보를 국외로** 제공(조회되는 경우를 포함한다)·처리위탁·보관(이하 이 절에서 "**이전**"이라 한다)**하여서는 아니 된다.** 다만, 다음 **각 호의 어느 하나에 해당**하는 경우에는 개인정보를 **국외로 이전할 수 있다.**

1. 정보주체로부터 국외 이전에 관한 **별도의 동의**를 받은 경우
2. 법률, 대한민국을 당사자로 하는 **조약** 또는 그 밖의 **국제협정에** 개인정보의 국외 이전에 관한 **특별한 규정**이 있는 경우
3. 정보주체와의 **계약의 체결 및 이행**을 위하여 개인정보의 처리위탁·보관이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. **제2항 각 호의 사항**을 제30조에 따른 개인정보 **처리방침에 공개**한 경우

나. 전자우편 등 대통령령으로 정하는 방법에 따라 **제2항 각 호의 사항을 정보주체에게 알린 경우**

4. 개인정보를 이전받는 자가 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증 등 **보호위원회가 정하여 고시하는 인증**을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우

가. 개인정보 보호에 필요한 **안전조치** 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치

나. **인증받은 사항을** 개인정보가 이전되는 국가에서 **이행하기 위하여 필요한 조치**

5. 개인정보가 **이전되는 국가** 또는 국제기구의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 **이 법에 따른 개인정보 보호 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 보호위원회가 인정하는 경우**

개인정보 국외이전

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전)

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 이전되는 개인정보 **항목**
2. 개인정보가 **이전되는 국가, 시기 및 방법**
3. 개인정보를 **이전받는 자의 성명**(법인인 경우에는 그 명칭과 연락처를 말한다)
4. 개인정보를 이전받는 자의 개인정보 이용**목적 및 보유・이용 기간**
5. 개인정보의 이전을 **거부하는 방법, 절차 및 거부의 효과**

③ 개인정보처리자는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.

④ 개인정보처리자는 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전과 관련한 이 법의 다른 규정, 제17조부터 제19조까지의 규정 및 제5장의 규정을 준수하여야 하고, **대통령령으로 정하는 보호조치**를 하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자는 이 법을 위반하는 사항을 내용으로 하는 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 개인정보 국외 이전의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 국외이전

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전)

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 이전되는 개인정보 **항목**
2. 개인정보가 **이전되는 국가, 시기 및 방법**
3. 개인정보를 **이전받는 자의 성명**(법인인 경우에는 그 명칭과 연락처를 말한다)
4. 개인정보를 이전받는 자의 개인정보 이용**목적 및 보유・이용 기간**
5. 개인정보의 이전을 **거부하는 방법, 절차 및 거부의 효과**

③ 개인정보처리자는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.

④ 개인정보처리자는 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전과 관련한 이 법의 다른 규정, 제17조부터 제19조까지의 규정 및 제5장의 규정을 준수하여야 하고, **대통령령으로 정하는 보호조치**를 하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자는 이 법을 위반하는 사항을 내용으로 하는 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 개인정보 국외 이전의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 국외이전

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전) 제1항제3호

3. 정보주체와의 **계약의 체결 및 이행**을 위하여 개인정보의 처리위탁·보관이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. **제2항 각 호의 사항**을 제30조에 따른 개인정보 **처리방침에 공개**한 경우

나. 전자우편 등 대통령령으로 정하는 방법에 따라 **제2항 각 호의 사항을 정보주체에게 알린 경우**

개인정보보호법 시행령 제29조의7(개인정보의 국외 처리위탁·보관 시 정보주체에게 알리는 방법)

법 제28조의8제1항제3호나목에서 "전자우편 등 대통령령으로 정하는 방법"이란 서면등의 방법을 말한다.

개인정보보호법 시행령 제17조제5항

법 제22조제3항 전단에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법(이하 "서면등의 방법"이라 한다)을 말한다.

개인정보 국외이전 – 보호위원회의 인증

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전) 제1항제4호

4. 개인정보를 이전받는 자가 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증 등 **보호위원회가 정하여 고시하는 인증**을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우

가. 개인정보 보호에 필요한 **안전조치** 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치

나. **인증받은 사항을** 개인정보가 이전되는 국가에서 **이행하기 위하여 필요한 조치**

개인정보보호법 제32조의2(개인정보 보호 인증)

① 보호위원회는 개인정보처리자의 개인정보 처리 및 보호와 관련한 일련의 조치가 이 법에 부합하는지 등에 관하여 인증할 수 있다.

② 제1항에 따른 인증의 유효기간은 3년으로 한다.

…

개인정보 국외이전 – 보호위원회의 인증

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전) 제1항제4호

4. 개인정보를 이전받는 자가 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증 등 **보호위원회가 정하여 고시하는 인증**을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우

가. 개인정보 보호에 필요한 **안전조치** 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치

나. **인증받은 사항을** 개인정보가 이전되는 국가에서 **이행하기 위하여 필요한 조치**

개인정보보호법 시행령 제29조의8(개인정보의 국외 이전 인증)

① 보호위원회는 법 제28조의8제1항제4호 각 목 외의 부분에 따른 인증을 고시하려는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른 절차를 모두 거쳐야 한다.

1. 제34조의6에 따른 개인정보 보호 인증 **전문기관의 평가** (한국인터넷진흥원 + 보호위원회가 지정/인정한 기관)
2. 제5조제1항제1호에 따른 개인정보의 국외 이전 분야 전문위원회(이하 "국외이전전문위원회"라 한다)의 평가
3. 정책협의회의 협의

② 보호위원회는 법 제28조의8제1항제4호 각 목 외의 부분에 따른 인증을 고시할 때에는 5년의 범위에서 유효 기간을 정하여 고시할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 인증의 고시 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다. (개인정보 국외 이전 운영 등에 관한 규정)

개인정보 국외이전 – 실질적으로 동등한 수준이란

개인정보보호법 시행령 제29조의9(국가 등에 대한 개인정보 보호 수준 인정)

① 보호위원회는 법 제28조의8제1항제5호에 따라 개인정보가 제공(조회되는 경우를 포함한다)·처리위탁·보관(이하 이 장에서 "이전"이라 한다)되는 국가 또는 국제기구(이하 "이전대상국등"이라 한다)의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 법에 따른 개인정보 보호 수준과 **실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 인정하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려**해야 한다.

1. 이전대상국등의 **법령**, 규정 또는 규칙 등 **개인정보 보호체계**가 법 제3조에서 정하는 개인정보 보호 원칙에 부합하고, 법 제4조에서 정하는 **정보주체의 권리를 충분히 보장하고 있는지** 여부
2. 이전대상국등에 개인정보 보호체계를 보장하고 집행할 책임이 있는 **독립적 감독기관이 존재하는지** 여부
3. 이전대상국등의 **공공기관**(이와 유사한 사무를 수행하는 기관을 포함한다)**이 법률에 따라 개인정보를 처리하는지** 여부 및 이에 대한 **피해구제 절차** 등 정보주체에 대한 보호수단이 **존재하고 실질적으로 보장되는지** 여부
4. 이전대상국등에 정보주체가 쉽게 접근할 수 있는 **피해구제 절차가 존재하는지** 여부 및 피해구제 절차가 정보주체를 **효과적으로 보호하고 있는지** 여부
5. 이전대상국등의 **감독기관이** 보호위원회와 정보주체의 권리 보호에 관하여 **원활한 상호 협력이 가능한지** 여부
6. 그 밖에 이전대상국등의 개인정보 보호체계, 정보주체의 권리보장 범위, 피해구제 절차 등의 개인정보 보호 수준을 인정하기 위해 필요한 사항으로서 보호위원회가 정하여 고시하는 사항

개인정보 국외이전 – 실질적으로 동등한 수준이란

개인정보보호법 시행령 제29조의9(국가 등에 대한 개인정보 보호 수준 인정)

② 보호위원회는 제1항에 따른 **인정을 하려는 경우에는 다음 각 호의 절차**를 거쳐야 한다.

1. **국외이전전문위원회의 평가**
2. **정책협의회의 협의**

③ 보호위원회는 제1항에 따른 인정을 할 때에는 정보주체의 권리 보호 등을 위하여 필요한 경우 이전대상국등으로 이전되는 개인정보의 범위, 이전받는 개인정보처리자의 범위, 인정 기간, 국외 이전의 조건 등을 이전대상국등별로 달리 정할 수 있다.

④ 보호위원회는 제1항에 따른 인정을 한 경우에는 인정 기간 동안 이전대상국등의 개인정보 보호수준이 법에 따른 수준과 실질적으로 동등한 수준을 유지하고 있는지 점검해야 한다.

⑤ 보호위원회는 제1항에 따른 인정을 받은 이전대상국등의 개인정보 보호체계, 정보주체의 권리보장 범위, 피해구제 절차 등의 수준이 변경된 경우에는 해당 이전대상국등의 의견을 듣고 해당 이전대상국등에 대한 인정을 취소하거나 그 내용을 변경할 수 있다.

⑥ 보호위원회가 제1항에 따른 인정을 하거나 제5항에 따라 인정을 취소하거나 그 내용을 변경하는 경우에는 그 사실을 관보에 고시하고 보호위원회 인터넷 홈페이지에 게재해야 한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 이전대상국등에 대한 인정에 필요한 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

개인정보 국외이전

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전)

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 이전되는 개인정보 **항목**
2. 개인정보가 **이전되는 국가, 시기 및 방법**
3. 개인정보를 **이전받는 자의 성명**(법인인 경우에는 그 명칭과 연락처를 말한다)
4. 개인정보를 이전받는 자의 개인정보 이용**목적 및 보유・이용 기간**
5. 개인정보의 이전을 **거부하는 방법, 절차 및 거부의 효과**

③ 개인정보처리자는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.

④ 개인정보처리자는 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전과 관련한 이 법의 다른 규정, 제17조부터 제19조까지의 규정 및 제5장의 규정을 준수하여야 하고, **대통령령으로 정하는 보호조치**를 하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자는 이 법을 위반하는 사항을 내용으로 하는 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 개인정보 국외 이전의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 국외이전 – 보호조치

개인정보보호법 시행령 제29조의10(개인정보의 국외 이전 시 보호조치 등)

① 개인정보처리자는 법 제28조의8제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우에는 같은 조 제4항에 따라 다음 각 호의 보호조치를 해야 한다.

1. 제30조제1항에 따른 개인정보 보호를 위한 안전성 확보 조치
2. 개인정보 침해에 대한 고충처리 및 분쟁해결에 관한 조치
3. 그 밖에 정보주체의 개인정보 보호를 위하여 필요한 조치

② 개인정보처리자는 법 제28조의8제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우에는 제1항 각 호의 사항에 관하여 이전받는 자와 미리 협의하고 이를 계약내용 등에 반영해야 한다.

개인정보 국외이전 –중지 명령

개인정보보호법 제28조의9(개인정보의 국외 이전 중지 명령)

① 보호위원회는 개인정보의 국외 이전이 계속되고 있거나 추가적인 국외 이전이 예상되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보처리자에게 개인정보의 국외 이전을 중지할 것을 명할 수 있다.

1. 제28조의8제1항, 제4항 또는 제5항을 위반한 경우
2. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 국가 또는 국제기구가 이 법에 따른 개인정보 보호 수준에 비하여 개인정보를 적정하게 보호하지 아니하여 정보주체에게 피해가 발생하거나 발생할 우려가 현저한 경우

② 개인정보처리자는 제1항에 따른 국외 이전 중지 명령을 받은 경우에는 명령을 받은 날부터 7일 이내에 보호위원회에 이의를 제기할 수 있다.

③ 제1항에 따른 개인정보 국외 이전 중지 명령의 기준, 제2항에 따른 불복 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 국외이전 –중지 명령

개인정보보호법 시행령 제29조의11(국외 이전 중지 명령의 기준 등)

① 보호위원회는 법 제28조의9제1항에 따라 개인정보의 국외 이전을 중지할 것을 명하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려해야 한다.

1. 국외로 이전되었거나 추가적인 국외 이전이 예상되는 개인정보의 유형 및 규모
2. 법 제28조의8제1항, 제4항 또는 제5항 위반의 중대성
3. 정보주체에게 발생하거나 발생할 우려가 있는 피해가 중대하거나 회복하기 어려운 피해인지 여부
4. 국외 이전의 중지를 명하는 것이 중지를 명하지 않는 것보다 명백히 정보주체에게 이익이 되는지 여부
5. 법 제64조제1항 각 호에 해당하는 조치를 통해 개인정보의 보호 및 침해 방지가 가능한지 여부
6. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 이전대상국등이 정보주체의 피해구제를 위한 실효적인 수단을 갖추고 있는지 여부
7. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 이전대상국등에서 중대한 개인정보 침해가 발생하는 등 개인정보를 적정하게 보호하기 어렵다고 인정할 만한 사유가 존재하는지 여부

② 보호위원회는 법 제28조의9제1항에 따라 개인정보의 국외 이전을 중지할 것을 명하려는 경우에는 국외이전전문위원회의 평가를 거쳐야 한다.

③ 보호위원회는 법 제28조의9제1항에 따라 개인정보의 국외 이전을 중지할 것을 명할 때에는 개인정보처리자에게 중지명령의 내용, 사유, 이의 제기 절차·방법 및 그 밖에 필요한 사항을 문서로 알려야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 개인정보의 국외 이전 중지 명령의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

개인정보 국외이전 –중지 명령에 대한 이의 제기

개인정보보호법 시행령 제29조의12(국외 이전 중지 명령에 대한 이의 제기)

① 법 제28조의9제2항에 따라 이의를 제기하려는 자는 같은 조 제1항에 따른 국외 이전 중지 명령을 받은 날부터 **7일 이내**에 보호위원회가 정하는 이의신청서에 이의신청 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 보호위원회에 제출해야 한다.

② 보호위원회는 제1항에 따라 이의신청서를 **제출받은 날부터 30일 이내에 그 처리결과**를 해당 개인정보처리자에게 **문서로 알려야 한다.**

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 이의 제기의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

개인정보 국외이전 – 상호주의

개인정보보호법 제28조의10(상호주의)

제28조의8에도 불구하고 개인정보의 국외 이전을 제한하는 국가의 개인정보처리자에 대해서는 해당 국가의 수준에 상응하는 제한을 할 수 있다. 다만, 조약 또는 그 밖의 국제협정의 이행에 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

개인정보 처리 위탁

개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)

① 개인정보처리자가 **제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁**하는 경우에는 다음 **각 호의 내용이 포함된 문서**로 하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 **목적 외 개인정보의 처리 금지**에 관한 사항
2. 개인정보의 **기술적 · 관리적 보호조치**에 관한 사항
3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 대통령령으로 정한 사항

② 제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 "**위탁자**"라 한다)는 **위탁하는 업무의 내용**과 개인정보 처리 업무를 **위탁받아 처리하는 자**(개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자를 포함하며, 이하 "**수탁자**"라 한다)**를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록** 대통령령으로 정하는 방법에 따라 **공개**하여야 한다.

③ 위탁자가 **재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우**에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 **위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 한다**. 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다.

④ 위탁자는 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 **분실 · 도난 · 유출 · 위조 · 변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육**하고, 처리 현황 점검 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 **수탁자**가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 **감독**하여야 한다.

개인정보 처리 위탁

개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)

⑤ 수탁자는 개인정보처리자로부터 **위탁받은 해당 업무 범위를 초과**하여 **개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다**.

⑥ 수탁자는 위탁받은 개인정보의 처리 업무를 **제3자에게 다시 위탁하려는 경우에는 위탁자의 동의를 받아야 한다.**

⑦ 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이 **법을 위반하여 발생한 손해배상책임**에 대하여는 **수탁자를 개인정보처리자의 소속 직원**으로 본다.

⑧ 수탁자에 관하여는 제15조부터 제18조까지, 제21조, 제22조, 제22조의2, 제23조, 제24조, 제24조의2, 제25조, 제25조의2, 제27조, 제28조, 제28조의2부터 제28조의5까지, 제28조의7부터 제28조의11까지, 제29조, 제30조, 제30조의2, 제31조, 제33조, 제34조, 제34조의2, 제35조, 제35조의2, 제36조, 제37조, 제37조의2, 제38조, 제59조, 제63조, 제63조의2 및 제64조의2를 준용한다. 이 경우 "개인정보처리자"는 "수탁자"로 본다.

개인정보 처리 위탁

개인정보보호법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)

① 법 제26조제1항제3호에서 "대통령령으로 정한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 위탁업무의 **목적 및 범위**
2. **재위탁 제한**에 관한 사항
3. 개인정보에 대한 접근 제한 등 **안전성 확보 조치**에 관한 사항
4. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 **감독에 관한 사항**
5. 법 제26조제2항에 따른 **수탁자**(이하 "수탁자"라 한다)**가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상** 등 책임에 관한 사항

② 법 제26조제2항에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 개인정보 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 "위탁자"라 한다)가 **위탁자의 인터넷 홈페이지에** 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 **지속적으로 게재**하는 방법을 말한다.

개인정보 처리 위탁

개인정보보호법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)

③ 제2항에 따라 **인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우**에는 다음 각 호의 어느 하나 이상의 방법으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 공개하여야 한다.

1. 위탁자의 **사업장등의 보기 쉬운 장소에 게시**하는 방법
2. **관보**(위탁자가 공공기관인 경우만 해당한다)나 위탁자의 사업장등이 있는 **시・도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는** 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목・다목 및 같은 조 제2호에 따른 **일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문**에 싣는 방법
3. **같은 제목으로 연 2회 이상 발행**하여 정보주체에게 배포**하는 간행물・소식지・홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 싣는 방법**
4. 재화나 서비스를 제공하기 위하여 위탁자와 정보주체가 작성한 **계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법**

④ 법 제26조제3항 전단에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 **서면등의 방법**을 말한다.

⑤ 위탁자가 과실 없이 제4항에 따른 방법으로 **위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알릴 수 없는 경우**에는 해당 사항을 **인터넷 홈페이지에 30일 이상 게재**하여야 한다. 다만, 인터넷 **홈페이지를 운영하지 아니**하는 위탁자의 경우에는 **사업장등의 보기 쉬운 장소에 30일 이상 게시**하여야 한다.

⑥ **위탁자는 수탁자**가 개인정보 처리 업무를 수행하는 경우에 법 또는 이 영에 따라 개인정보처리자가 준수하여야 할 사항과 법 제26조제1항 각 호의 사항을 준수하는지를 같은 조 제4항에 따라 **감독하여야 한다.**

영업의 양도양수

개인정보보호법 제27조(영업양도 등에 따른 개인정보의 이전 제한)

① 개인정보처리자(양도자)는 영업의 전부 또는 일부의 **양도·합병 등으로 개인정보를 다른 사람에게 이전**하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 해당 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보를 **이전하려는 사실**
2. 개인정보를 **이전받는 자**(이하 "영업**양수자**등"이라 한다)**의 성명**(법인의 경우에는 법인의 명칭을 말한다), **주소, 전화번호 및 그 밖의 연락처**
3. 정보주체가 개인정보의 **이전을 원하지 아니하는 경우 조치할 수 있는 방법 및 절차**

② 영업**양수자**등은 개인정보를 **이전받았을 때**에는 **지체 없이** 그 사실을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 **정보주체에게 알려야 한다**. 다만, 개인정보처리자가 **제1항에 따라 그 이전 사실을 이미 알린 경우에는 그러하지 아니하다.**

③ 영업**양수자**등은 영업의 양도·합병 등으로 개인정보를 이전받은 경우에는 **이전 당시의 본래 목적으로만 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다.** 이 경우 영업양수자등은 개인정보처리자로 본다.

영업의 양도양수

개인정보보호법 시행령 제29조(영업양도 등에 따른 개인정보 이전의 통지)

① 법 제27조제1항 각 호 외의 부분과 같은 조 제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 **서면**등의 방법을 말한다.

② 법 제27조제1항에 따라 **개인정보를 이전하려는 자**(이하 이 항에서 "영업**양도자**등"이라 한다)가 과실 없이 제1항에 따른 방법으로 법 제27조제1항 각 호의 사항을 **정보주체에게 알릴 수 없는 경우**에는 해당 사항을 **인터넷 홈페이지에 30일 이상 게재**하여야 한다. 다만, 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 법 제27조제1항 각 호의 사항을 정보주체에게 알릴 수 있다.

1. 영업양도자등의 **사업장등의 보기 쉬운 장소에 30일 이상 게시**하는 방법
2. 영업양도자등의 사업장등이 있는 **시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는** 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목·다목 또는 같은 조 제2호에 따른 **일반일간신문·일반주간신문 또는 인터넷신문에 싣는 방법**

개인정보 제공 시 유의사항

원인	위험	대책
개인정보 취급자 증가	개인정보 오남용으로 인한 침해 위험 증가	개인정보 제공 시 최소한으로 제공
침해로 인한 책임소재 불분명	침해 원인 및 책임 소재 파악 어려움	개인정보 처리에 대해 계약서 등으로 손해배상 명시
개인정보보호 통제력 약화	제3자에게 통제할 수 있는 영향력 감소	개인정보 처리 관리감독, 처리 제한, 재위탁 시 승인 등 보호대책 이행
정보 제공 사실 고지/통지 미흡	개인정보 제공에 대한 예측 어려움	제공 시 고지 및 동의, 개인정보 처리방침 공개 또는 정보주체에게 통지

Q & A